

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Áp dụng cho lần đấu giá số 04)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy chế cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 42/2024/HĐDVĐG/BTA.HN ký ngày 18/6/2024 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kèm theo giữa Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long về việc đấu giá tài sản.

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1: Tài sản đấu giá: 01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 07, tờ bản đồ số: 18, diện tích: 1986,6m², có địa chỉ: Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG462398, số vào sổ cấp GCN: CT 07445 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/12/2017, đứng tên Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Mô tả chi tiết tài sản:

1. Thửa đất:

- a) Thửa đất số: 07, Tờ bản đồ số: 18
b) Địa chỉ: Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

c) Diện tích: 1986,6m² (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tám mươi sáu phẩy sáu mét vuông)

d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

đ) Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ

e) Thời hạn sử dụng: Đến ngày 05/8/2061

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

2. Nhà ở: -/-

3. Công trình xây dựng khác: -/-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

5. Cây lâu năm: -/-

6. Ghi chú: -/-

Lưu ý:

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “**Có sao bán vậy**” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Sau khi mua hồ sơ, khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia/người trúng đấu giá chịu trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu toàn bộ rủi ro về các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nêu trên.

- Đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và không có trách nhiệm bồi thường cho nhau. Trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

Điều 2: Nguồn gốc tài sản

Là tài sản thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long, được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long đưa ra đấu giá để thu hồi nợ.

Điều 3: Hồ sơ pháp lý

– Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG462398, sổ vào sổ cấp GCN: CT 07445 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/12/2017, đứng tên Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

– Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, được chứng nhận ngày 19/8/2021;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được công chứng ngày 18/8/2021, số công chứng 5271, quyền số 02/2021 TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng công chứng B9 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Hợp đồng tín dụng số 1300-LAV-202201657 ngày 14/11/2022 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Hợp đồng tín dụng số 1300-LAV-202201932 ngày 28/12/2022 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Hợp đồng tín dụng số 1300-LAV-202300184 ngày 02/3/2023 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm số 21092023/BBBGTS ngày 21/9/2023 giữa bên nhận bảo đảm là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, bên bảo đảm là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Vi bằng số 1803/2023/VB-TPLTL ngày 21/9/2023 của Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long;
- Biên bản làm việc ngày 25/4/2024 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Công văn số 339/NHNo.TL-KHDN ngày 11/02/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long về việc tiếp tục thực hiện đấu giá tài sản của Công ty CP TV ĐT&XD Bưu Điện;

Và các giấy tài liệu, chứng cứ liên quan khác do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long phát hành trong quá trình xử lý tài sản.

Điều 4: Giá khởi điểm: 21.452.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, phí khác (chi phí Công chứng Hợp đồng mua bán), các loại thuế theo quy định của pháp luật sẽ do người trúng đấu giá chi trả.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết từ 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/3/2025 bằng hình thức nộp trực tiếp tại một trong các địa chỉ sau:

+ Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long –
Địa chỉ : Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
+ Đội 3 thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (ngã 4 đường
Phó Đức Chính giao với đường Tô Quyền).

Điều 6: Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết từ 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/3/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/3/2025.

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Điều 7: Thời gian và địa điểm xem tài sản: Liên tục, trong giờ hành chính các ngày 12, 13, 14/3/2025 tại nơi có tài sản. (Địa chỉ: Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/3/2025 tại Đội 3 thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (ngã 4 đường Phó Đức Chính giao với đường Tô Quyền).

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 9: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c điều này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Hồ sơ đăng ký tham gia và cách thức đăng ký

+ **Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực).
- CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).

+ Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- CMND/CCCD của người đăng ký tham gia đấu giá (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận thông tin về cư trú (01 bản gốc trong trường hợp có sự thay đổi thông tin về nơi cư trú so với Căn cước công dân).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).

+ Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
- CMND/CCCD của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Các bản sao có chứng thực yêu cầu có thời hạn trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Tổ chức, cá nhân được bổ sung nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trước ngày phiên đấu giá được tổ chức.

Điều 11: Cam kết của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia/người trúng đấu giá cam kết đã tự tìm hiểu và nắm kỹ hiện trạng/thực trạng tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá đồng thời đã đọc và khẳng định đã nghiên cứu kỹ nguồn gốc giấy tờ và cơ sở pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng “**Có sao mua vậy**”, người trúng đấu giá chấp nhận rủi ro trong mọi trường hợp và cam đoan không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “**Có sao bán vậy**” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và Ngân hàng không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
- Người tham gia/người trúng đấu giá chịu trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu toàn bộ rủi ro về các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nêu trên.
- Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và

hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

- Trường hợp Ngân hàng đã thực hiện xong trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng người trúng đấu giá lần tránh trách nhiệm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (như không nhận giấy tờ gốc, không nhận hiện trạng, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản...) thì xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan và người trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Điều 12: Thủ tục tham gia tại phiên đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu thuộc trường hợp ủy quyền) để đối chiếu, kiểm tra.

Điều 13: Tiền đặt trước

a) Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là: **10% giá khởi điểm của tài sản, tương ứng với: 2.145.252.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng).

Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

- + Chủ tài khoản: Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá Hợp danh Bến Thành;
- + Số tài khoản: 1300201241486;
- + Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thăng Long;
- + Nội dung chuyển khoản: Ông/Bà/Công ty..... nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo HĐ 42/2024.

b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng/01 hồ sơ** (bằng chữ: Một triệu đồng/01 hồ sơ).

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả trừ trường hợp phiên đấu giá không tổ chức.

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

d) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc

xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Quy chế này.

e) Đối với các trường hợp khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ nhưng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá thì Công ty sẽ giải quyết trả lại tiền đặt trước theo đúng quy định của Pháp luật.

f) Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Điều 14: Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản. Chi nhánh Hà

Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

PHẦN 4: THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 15: Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 16: Bước giá: 20.000.000 đồng/bước giá (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng/bước giá).

Điều 17: Nguyên tắc đấu giá tài sản

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp phiên đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Điều 18: Nội quy phiên đấu giá

1. Những người không tham gia phiên đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, người dưới 16 tuổi không được vào phòng đấu giá
2. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 12 Quy chế này, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên điều hành khai mạc phiên đấu giá sẽ không được tham gia phiên đấu giá.
3. Nếu việc trao đổi với tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu thông đồng, liên kết dìm giá tài sản sẽ được người điều hành phiên đấu giá xử lý theo quy định.
4. Người tham gia đấu giá không được mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
5. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong thời gian đang diễn ra phiên đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia phiên đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, không tự tiện đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không được ra khỏi phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành;
7. Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị quay phim, ghi hình nhằm mục đích chụp hình, quay phim, phát truyền thông tin phiên đấu giá ra bên ngoài
8. Người tham gia đấu giá phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của đấu giá viên, chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành. Mọi hành vi